

Ασφ.Διαμεσολαβητής: 12028

Επωνυμία: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

Α.Φ.Μ.: 999868016

Αρ.Ειδ.Μητρώου:

ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 2184000708

ΑΡ. ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒ. : 2184000708

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΜΑΝΑΤΙΣ ΙΚΕ

ΚΩΔ. ΠΕΛ. : 277001

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 332 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Α.Φ.Μ. : 801794759

17673

Δ.Ο.Υ. : ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2100000000

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : ΕΜΑΝΑΤΙΣ ΙΚΕ

Α.Φ.Μ. : 801794759

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 332

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ ΤΗΣ 14/02/2024

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΩΣ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ ΤΗΣ 15/11/2024

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ : ΕΦΑΠΑΞ

Τα ασφάλιστρα αναλύονται ως ακολούθως :

ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΦΟΡΟΣ	ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
2.083,17	312,48	359,35	2.755,00

Άνευ της καταβολής των ασφαλίσεων, ως ανωτέρω, δεν υλοποιείται η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη (άρθρο 146 Ν.4364/2016). Το παρόν επέχει θέση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 12 Ν.4308/2014).

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καταρτίστηκε σύμφωνα με την πρόταση του λήπτη της ασφάλισης και διέπεται από τους συνημμένους Γενικούς και Ειδικούς Όρους οι οποίοι αποτελούν το ενιαίο σύνολο του ασφαλιστηρίου.

Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου τεκμαίρεται ότι ο λήπτης της ασφάλισης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στο Ασφαλιστήριο, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους καθώς και την υποχρέωσή του για καταβολή των ασφαλίσεων.

Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή μεταβολή του περιεχομένου αυτών είναι άκυρη εφ' όσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου της εταιρείας.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΙΑ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**ΕΡΓΟ**

Το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτει τον Κύριο του Έργου καθώς και τους Εργολάβους και Υπεργολάβους αυτού για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο έργο αλλά και ζημιές Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και Εργοδοτικής Ευθύνης, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου για το πιο κάτω έργο.

ΕΡΓΟ : Αποπεράτωση Πολυόροφης Οικοδομής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22, ΓΑΛΑΤΣΙ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : Ο ανάδοχος Εργολάβος, Εργολάβοι, υπεργολάβοι, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό αυτών που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με τον ασφαλισμένο στα πλαίσια εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου
Συνασφαλιζόμενοι : Ο ΚΤε, Προμηθευτές, μηχανικοί, επιβλέποντες.

Οι σύμβουλοι, αρχιτέκτονες κλπ. για τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τη φυσική τους παρουσία στον εργοταξιακό χώρο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.400.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 15/02/2024 - 15/11/2024 (9 ΜΗΝΕΣ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ : 15/11/2024 - 15/08/2025 (9 ΜΗΝΕΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
15	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ (C.A.R)	1.900.000,00

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ της καταβολής από τον λήπτη ασφάλισης των ασφαλιστρών που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο αυτό με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτό, η εταιρεία θα αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο σύμφωνα πάντα με τους γενικούς, ειδικούς, ιδιαίτερους όρους και πρόσθετες συμφωνίες του ασφαλιστηρίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ**ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ/ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ****ΤΜΗΜΑ Ι - Υλικές Ζημιές (ΑΝΑ ΕΡΓΟ)**

Εργασίες σύμβασης [Πλήρης αξία συμβατικών εργασιών κατά την αποπεράτωση της κατασκευής, συμπ/νων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, αμοιβών, ναύλων φόρων, τελών, δασμών (χωρίς ΦΠΑ)]	1.400.000,00€
Μηχανολογικός εξοπλισμός (αναλυτική κατάσταση θα υποβληθεί)	ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Οικοδομικός / Εργοταξιακός Εξοπλισμός (αναλυτική κατάσταση θα υποβληθεί)	ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Υφιστάμενη περιουσία	500.000,00€
Έξοδα Καθαίρεσης ή/ και Αποκομιδής Συντριμμάτων	ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Σύνολο Τμήματος Ι: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	1.900.000,00€

ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Αστική Ευθύνη

Ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων (άρθρα 914 - 932ΑΚ) η οποία απορρέει άμεσα από την εκτέλεση του παραπάνω έργου	
Σωματική βλάβη / θάνατος κατ' άτομο	300.000,00€
Υλικές ζημιές κατά περιστατικό	300.000,00€
Ομαδικό Ατύχημα (Σωματικές βλάβες/θάνατος και Υλικές ζημιές κατά περιστατικό)	600.000,00€
Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης κατά την διάρκεια των Εργασιών	900.000,00€

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - Εργοδοτική Αστική Ευθύνη (ως υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης)

Ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων (άρθρα 914 - 932ΑΚ) η οποία απορρέει άμεσα από την εκτέλεση του παραπάνω έργου	
Σωματική βλάβη / θάνατος κατ' άτομο	300.000,00€
Ομαδικό Ατύχημα (Σωματικές βλάβες/θάνατος κατά περιστατικό)	600.000,00€
Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης κατά την διάρκεια των Εργασιών	900.000,00€

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΥΠΟ-ΟΡΙΑ

001 Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές

001^Α Τρομοκρατικές Ενέργειες

002 Διασταυρούμενη Ευθύνη

004 Κάλυψη εκτεταμένης συντήρησης (Η περίοδος της εκτεταμένης συντήρησης ξεκινά αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή με την έκδοση του πιστοποιητικού προσωρινής παραλαβής του έργου όποιο από τα αυτά συμβεί πρώτο)

004Α Επέκταση Ευθύνης κατά τη διάρκεια της συντήρησης

005 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής (4 εβδομάδες)

006 Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για Υπερωρίες, Νυχτερινή Εργασία, Επείγουσα Μεταφορά (εξαιρείται η Αεροπορική Μεταφορά) - 10% , με μέγιστο ΕΥΡΩ 50.000.-

007 Κάλυψη Αεροπορικού Ναύλου (έως € 50.000.- ανά ζημιολόγο γεγονός και συνολικά για τη διάρκεια του έργου)

008 Αφορά κατασκευές σε σειсмоγενείς περιοχές

013 Περιουσιακά Στοιχεία σε Αποθήκευση Εκτός Εργοταξίου (όριο ΕΥΡΩ 50.000.-)

033 Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλιζομένου κεφαλαίου (μέχρι 5% με καταβολή επιπρόσθετου ασφαλιστρου)

072 Ειδικός όρος 72 ωρών

100 Κάλυψη δοκιμών μηχανών και εγκαταστάσεων (4 εβδομάδες)

102 Κάλυψη υπογείων καλωδιώσεων, σωληνώσεων και λοιπών υπογείων εγκαταστάσεων/δικτύων

103 Εξαίρεση ζημιών σε σοδειές, δάση, καλλιέργειες και αρχαιότητες

107 Εργοταξιακοί Καταυλισμοί και Αποθήκες (ΕΥΡΩ 50.000.-)

109 Όρος που αφορά υλικά κατασκευής (10 ημέρες)

110 Αφορά μέτρα προστασίας από Όμβρια ύδατα, πλημμύρα και καταυλισμό

112 Αφορά τα Μέσα Πυρόσβεσης και την Πυρασφάλεια στα Εργοτάξια (όριο ΕΥΡΩ 50.000.-)

115 Κάλυψη Κινδύνου Σχεδιαστή (για νέες εργασίες Π/Μ).

116 Κάλυψη ασφαλισμένων τμημάτων του έργου που παραδόθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία

121 Όρος που αφορά θεμελιώσεις με Πασσαλώσεις και Τοιχία Αντιστήριξης

161 Υποβιβασμός υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.

119 Υφιστάμενη περιουσία του Κυρίου του Έργου ή Περιουσιακά στοιχεία τρίτων τα οποία βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχο του ασφαλισμένου

200 Κάλυψη Κινδύνων Κατασκευαστή.

Ευθύνη προστήσαντος (άρθρο 922 του Α.Κ.)

Ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος, έκρηξης μόνο για Υλικές ζημιές.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ Ι - Υλικές Ζημιές:

- 3%, εφ' εκαστης ζημιάς, με ελάχιστο 4.000.- € για Θεομηνίες κάθε είδους και αιτίας, φωτιά, παραρτήματα 001,001A,004,100,115/200, .
- 2% επί των εκτελεσθέντων εργασιών τη στιγμή της ζημιάς για σεισμό, υποχώρηση, εξασθένηση ή διάβρωση πρανών ή επιχωμάτων, ερπυσμός εδάφους,
- 2.500 € ανά ζημιογόνο γεγονός για λοιπές αιτίες.
- 10% επί του ποσού εκάστης ζημιάς με ελάχιστο 5.000€ για κάθε ζημιογόνο γεγονός κινδύνου κλοπής

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

- Για υλικές ζημιές προς Τρίτους : 1.500.- € για κάθε απαίτηση τρίτου
- Για Ε.Ο.102 : 10% επί του ποσού εκάστης ζημιάς με ελάχιστο 5.000€ για κάθε απαίτηση τρίτου

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - Εργοδοτική Ευθύνη

- Οι τρεις πρώτες εργάσιμες μέρες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

- Ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλιζόμενος, είναι υποχρεωμένος να ζητάει την αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων ποσών του τμήματος Ι, έτσι ώστε να καλύπτεται πάντα η πραγματική αξία του έργου και να μην υπάρχει υπασφάλιση στην περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.
- Ο Ασφαλιζόμενος θα λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων / ζημιών και να τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια του κοινού αλλά και του εργατοτεχνικού του προσωπικού που ασχολείται καθ' οιονδήποτε τρόπο στο έργο.
- Η κάλυψη της κλοπής παρέχεται κατόπιν διάρρηξης ή αναρρίχησης και μόνον εφόσον έχουν ληφθεί τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας από τον Ασφαλισμένο τα υλικά / εργαλεία θα πρέπει να φυλάσσονται κατά τις μη εργάσιμες ώρες σε χώρους αποθήκευσης οι οποίοι θα πρέπει να είναι κλειστοί χωρίς ανοίγματα και κλειδωμένοι με λουκέτα ασφαλείας.
- Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής βρεθούν νερά, τότε θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός αντλιών για την απορρόφησή των.
- Προστασία πεζών και οχημάτων με κατάλληλα προειδοποιητικά μέτρα κατά μήκος και εκατέρωθεν των σκαμμάτων.
- Ύπαρξη κατάλληλης και αναγκαίας σήμανσης των σκαμμάτων.
- Με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του ασφαλισμένου τα προϊόντα εκσκαφής και καθαιρέσεων θα μεταφέρονται σε κατάλληλες - μη προσωρινές - θέσεις όπου δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και δεν εμποδίζουν την αποχέτευση/ απορροή όμβριων υδάτων κτιρίων και οδών.
- Αναφορικά με τις εργασίες πρασίνου, η κάλυψη του ασφαλιστηρίου θα διακόπτεται ευθύς μόλις αυτά φυτευτούν/ σπαρθούν στο έδαφος. Ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται ζημιές στα φυτά/ δένδρα/ θάμνους από ελλιπή άρδευση, βοτάνισμα, μόλυνση, ασθένειες, κατά την εκχέρωση/ εκρίζωση, μεταφορά καθώς και λόγω μη τήρησης ή παράλειψης των ενδεδειγμένων πρακτικών ή χρήσης λανθασμένων τεχνικών για το κλάδεμα και σε Τρίτους από την επίδραση τυχόν χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών.
- Όλα τα μέτρα κατάσβεσης πυρός θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα προ της ενάρξεως της περιόδου δοκιμών.
- Ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις ή η χρήση ανοικτής φλόγας πλησίον εύφλεκτων υλικών επιτρέπονται μόνο εφόσον είναι παρών τουλάχιστον ένας εργάτης κατάλληλα εξοπλισμένος με πυροσβεστήρες και καλά εκπαιδευμένος στην αντιμετώπιση πυρκαγιών.
- Εφόσον η κατασκευή του έργου πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την δηλωθείσα διάρκεια, δεν θα επιστρέφονται ασφάλιστρα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πέραν των εξαιρέσεων του βασικού ασφαλιστηρίου Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργου της Εταιρίας μας, για την παρούσα κάλυψη θα ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές εξαιρέσεις:

- Παντός είδους επακόλουθες ή αποθετικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών απωλειών, προστίμων και ποινών
 - Απώλειες ή ζημιές από μόλυνση/ ρύπανση του εδάφους, του αέρα και των υπογείων υδάτων.
 - Asbestos Exclusion.
 - Επαγγελματική ευθύνη μελετητή/ αρχιτέκτονα/ μηχανικού.
 - Απώλειες ή ζημιές που έχουν συμβεί προ της ενάρξεως της συμφωνηθείσας ασφαλιστικής κάλυψης.
 - Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και πρόκλησης υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
 - Τυχόν καθίζηση/κατάρρευση υπόσκαφων εργασιών όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η αντιστήριξη , δεν εκλαμβάνεται ως ζημιά.
 - Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης που ασφαλίζεται με το παρόν, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης, να σημειωθεί ότι οι ζημιές που τυχόν προκληθούν σε όμορα κτίσματα κατά την διάρκεια της κατεδάφισης δεν θα καλύπτονται, εκτός και εάν έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά στο παρόν.
 - Χρήση εκρηκτικών.
 - Εργοταξιακοί οδοί (access road), μη ασφαλοστρωμένοι, οι οποίοι κατασκευάστηκαν για την κατασκευή / ομαλή εκτέλεση του έργου δεν καλύπτονται από το παρόν.
 - Δεν θα καλύπτεται ζημιά σε όρυγμα/τάφρο που παρέμεινε ανοικτό περισσότερο από 5 ημέρες.
 - (Αστική ευθύνη από) Τρομοκρατικές Ενέργειες.
 - Ευθύνες από τη λειτουργία του έργου ή τμημάτων του, παραληφθέντων με επίσημο πρωτόκολλο ή όχι, από τον Κύριο του Έργου.
 - Ζημιές/ κλοπές/ καταστροφές σε τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή τεθεί σε λειτουργία ή χρήση από τον Κύριο του Έργου, ανεξάρτητα από το αν έχει υπογραφεί το επίσημο πρωτόκολλο παραλαβής ή όχι.
 - Cyber Risk exclusion
 - Εξαίρεση εμπορικών κυρώσεων (Sanction Clause)
 - Electronic data exclusion
 - Pandemic exclusion clause (LMA 5397)
 - Αναφορικά με την κάλυψη των Τρομοκρατικών ενεργειών ισχύουν ρητά οι ακόλουθοι όροι :
- Εξαιρούνται ζημιές ή απώλειες ή δαπάνες αμέσως ή εμμέσως προερχόμενες
- A) από ρύπανση / μόλυνση από βιολογικά / χημικά όπλα / ιούς
 - B) από πυραύλους συνεπεία οποιασδήποτε τρομοκρατικής ενέργειας
- Η ασφάλιση των Τρομοκρατικών ενεργειών υπόκειται στο δικαίωμα από πλευράς Ασφαλιστικής Εταιρίας, διακοπής αυτής της καλύψεως οποτεδήποτε.
- Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί με προειδοποίηση στην τελευταία γνωστή διεύθυνση των Ασφαλιζομένων εντός 7 ημερών και χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε προϋπόθεσης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Διευκρινίζεται ότι αξιώσεις Αστικής Ευθύνης Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, εξ' οιασδήποτε αιτίας, μετά την ημερομηνία θέσεως σε χρήση ή και λειτουργία των συμβατικών τμημάτων (λειτουργική περίοδος), θα εξαιρούνται της παρούσας ασφάλισης.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CAR/TPL/EL

1,45 % υπολογιζόμενο επί του συνόλου του Τμήματος Ι - Υλικές Ζημιές (για κάθε έργο), ως ελάχιστα προκαταβλητέα και μη επιστρεπτέα ασφάλιστρα, με εκκαθάριση στο τέλος της ασφαλιστικής περιόδου με βάση την τελική κατασκευαστική αξία, ήτοι 2.755,00€

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στους συνημμένους όρους.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Στους ασφαλιζόμενους κινδύνους και στους πρόσθετους όρους / παροχές ισχύουν οι ειδικές εξαιρέσεις / προϋποθέσεις / ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται στους συνημμένους ειδικούς όρους.

ΑΘΗΝΑ 21/02/2024

Για την ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.


Κ.Γ. ΑΧΗΣ
Χ.Γ. ΑΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**15 ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ (C.A.R.)****ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ**

Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

1.1.1 ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ή ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με τον οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο.

1.1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από ασφαλισμένο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε για λογαριασμό του Λήπτη της Ασφάλισης.

1.1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ)

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του εν μέρει ή συνολικού ασφαρίσματος όπως τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο.

1.1.4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της Εταιρίας και αποτελείται, ισοδύναμα, από έντυπο ή δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο κείμενο είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση, ή ανανέωση ή παράταση, εκδιδόμενης σχετικής Προσθέτου Πράξεως) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το έγγραφο διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το Ασφαλιστήριο.

1.1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος) που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

1.1.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης με το ασφαλισμένο αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαρίσματος που μπορεί να δικαιούται να εισπράξει, για ιδικό του λογαριασμό ο Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαρίσματος (αν υπάρχει).

1.1.7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)

Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

1.1.8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση, να ευθύνεται η Εταιρία, συνολικά ή κατά αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος.

1.1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

Η υποχρέωση (παροχή) της Εταιρίας, που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

1.1.10 ΜΟΛΥΝΣΗ Ή ΡΥΠΑΝΣΗ:

Ως μολυντικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται οποιεσδήποτε ουσίες οι οποίες μετά την διαφυγή τους απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή καλή φυσική κατάσταση ή μπορούν να προκαλέσουν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημιά ή μείωση εμπορικότητας ή απώλεια χρήσης στα ασφαλισμένα με το παρόν αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών.

1.1.11 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες) σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης.

1.1.12 ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές θα σημαίνει πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα ή ντε φάκτο Αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή τη μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή εργαζόμενου σε επιχείρηση ανταπεργήσαντος εργοδότη προς υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη, ΟΧΙ ΟΜΩΣ οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας.

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (ισχύουν για όλα τα τμήματα του ασφαλιστηρίου)

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλισματος για ζημιά ή ευθύνη που προξενήθηκε ή επιδεινώθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου γεγονότος, όπως:

1.2.1 Πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές ή εμφύλιο πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι) καθώς και ζημιά οποιουδήποτε ασφαλισμένου αντικειμένου ως συνέπεια διαταγής της δημόσιας αρχής.

1.2.2

α) Στάση, απεργία, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες), (που μπορούν ωστόσο να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται σχετικός όρος στο συνοπτικό πίνακα καλύψεων του παρόντος), ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή την διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας.

β) Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου α).

Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η εταιρία ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας εξαίρεσης κάποια ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημιά καλύπτεται, θα φέρει ο ασφαλισμένος.

1.2.3. Υλικά πυρηνικών όπλων ή ζημιά που προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους, ιονίζουσες ακτινοβολίες, μόλυνση από ραδιενέργεια ή από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπο καύσης πυρηνικού καυσίμου ή ζημιά που προκύπτει από αυτά ή αποτελεί επακόλουθη συνέπειά τους. Σε ό,τι αφορά αυτή την εξαίρεση και μόνο, καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη/διεργασία (process) πυρηνικής σχάσης ή απλής σύντηξης.

1.2.4 ΔΟΛΟΥ

Δόλου ή βαριάς αμέλειας ή σκόπιμου ενέργειας / παράλειψης του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλισματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νομίμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους.

1.2.5 ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παύσης εργασίας ολικής ή μερικής.

1.2.6. Πυραύλους ή βλήματα**1.2.7 Μόλυνση ή ρύπανση:**

α) κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων ή νερού ή γης ή ατμόσφαιρας, και σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια μόλυνση ή ρύπανση.

β) από βιολογικές ή χημικές ουσίες.

1.2.8 .Μετάδοση/Μεταφορά «ΙΩΝ»

Οποιαδήποτε ζημιά που προέρχεται ή προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από:

1. την απώλεια, μεταβολή/μετατροπή ή βλάβη ή

2. τη μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας, συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), προγράμματος, λογισμικού (software), δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή,

ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής που βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από αμέλεια μετάδοση/μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλο και/ή ζημιογόνο κώδικα (εντολή προγραμματισμού), περιλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- «ιών» γνωστών με τις αγγλικές ονομασίες “virus”, “worm”, “logic bomb” ή “Trojan horse”, ή τυχόν άλλες, και το οποίο πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί ως το αίτιο της απώλειας

1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.3.1 ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(1) Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει, με βάση την Πρόταση Ασφάλισης ή τις έγγραφες απαντήσεις, που έχει υποβάλλει στην Εταιρία, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Τα ασφαλιστρα υπολογίζονται ανάλογα.

(2) Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή του Λήπτη της Ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.

(4) Η πρόταση της Εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σ' ένα μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή.

(5) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (1.3.1, 2) από αμέλεια του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παρ. (1.3.1, 3) και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η σύμβαση σύμφωνα με την διάταξη της παρ. (1.3.1, 3) ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφαλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλιστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφαλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.

(6) Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (1.3.1, 2) από δόλο του Ασφαλισμένου ή Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλισματος. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρίας.

(7) Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρίας στις περιπτώσεις των διατάξεων των παρ. (1.3.1, 3) & (1.3.1, 5) επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο, ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην διάταξη της παρ. (1.3.1, 4). Στην περίπτωση της διάταξης της παρ. (1.3.1, 6), η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Η Εταιρία δικαιούται των ασφαλιστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παρ. (1.3.1, 5) & (1.3.1, 6) περιορίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται αυτής.

(8) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον Ασφαλισμένο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή του ή όταν επιχειρούνται μεταβολές του.

1.3.2 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

(1) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει, παρά την τυχόν αντίθετη ημερομηνία που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, από το χρονικό σημείο αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο ή μετά την εκφόρτωση των ασφαλισμένων αντικειμένων και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφαλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής.

Η ευθύνη της Εταιρίας, όσον αφορά τμήματα των ασφαλιζομένων εργασιών, λήγει ευθύς ως αυτά παραληφθούν ή τεθούν σε λειτουργία.

Η ασφάλιση λήγει το αργότερο κατά το τέλος της διάρκειας ασφάλισης που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Ενδεχόμενες παρατάσεις της διάρκειας ασφάλισης μπορούν να συμφωνηθούν μόνον με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Η καταβολή του ασφαλιστρού αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται προσηκόντως από την Εταιρία.

(5) Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλιστρού δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένο και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε.

(6) Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η Εταιρία δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλιστρού. Αν όμως ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος ή Δικαιούχος του Ασφαλισματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφαλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης.

1.3.3 ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(1) Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί, να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου (αλλαγή μεθόδων κατασκευής, σημαντική απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα κλπ.) σε βαθμό, που αν η Εταιρία το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους.

(2) Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Οι διατάξεις των παρ. (1.3.1, 3), (1.3.1, 4), (1.3.1, 5), (1.3.1, 6) και (1.3.1, 7) του παρόντος Ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης.

1.3.4 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(1) Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία, για λόγους που αφορούν ενδεικτικά, την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο, τεχνικές ανάγκες της ή σε περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί τις ασφάλειες ή για άλλο σπουδαίο λόγο.

(2) Η Εταιρία δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή αν αυτός τέθηκε καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση, αν η Εταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων.

(3) Επίσης, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ασφαλιστρο θα οφείλεται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.

(4) Η ακύρωση γίνεται με έγγραφη καταγγελία που όταν ασκείται από την Εταιρία, τα αποτελέσματά της επέρχονται την 31η ημέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφαλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη.

Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, η σχετική κάλυψη εξακολουθεί να ισχύει, για το αντίστοιχο ασφαλιστικό ποσό που απομένει.

1.3.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ.

(1) Εάν, κατά τον χρόνο συνάψεως της ασφαλιστικής συμβάσεως υπάρχει ήδη, άλλη, μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

(2) Εάν, μετά την σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά την διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύμβαση καλύπτουσα τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Εταιρία τότε, εκδίδει

σχετικώς πρόσθετη πράξη στο Ασφαλιστήριο.

(3) Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή η σύναψη άλλης ασφαλιστικής συμβάσεως, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας της σύμβασης δεδουλευμένων ασφαλιστρών. Αν η παράλειψη δηλώσεως κατά το παρόν άρθρο έγινε σκόπιμα (από δόλο του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. (1.3.1, 6) & (1.3.1, 7) του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

(4) Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον, του ασφαρίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς τον λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις).

1.3.6 ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

(1) Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου και η Εταιρία και ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο.

(2) Η Εταιρία απαλλάσσεται αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους αν γνώριζε την διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφαλίστρα επιστρέφονται. Η τελευταία αυτή παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από την διαδοχή.

1.3.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται :

(1) Να ειδοποιήσει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία.

(2) Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, να κάνει κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς των ασφαλισμένων αντικειμένων και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος.

(3) Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.

(4) Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή και πραγματογνώμονα της Εταιρίας, να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε επισκευή των βλαβέντων αντικειμένων και γενικά να μην προβαίνει σε καμιά αλλαγή του ασφαλισμένου χώρου, χωρίς την έγκριση της Εταιρίας.

(5) Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην Εταιρία και γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς), που να περιλαμβάνει :

- την αιτία που αυτός υποθέτει ή βρίσκει πιθανή για τη ζημιά ή απώλεια,
- λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν
- το ύψος αυτών των ζημιών ή απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των αντικειμένων κατά τον χρόνο επέλευσης της ζημιάς ή απώλειας, χωρίς να προστεθεί κανένα κέρδος,
- τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζημιά, των παθόντων και των μαρτύρων, το ιστορικό καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν.

Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να βεβαιώνει ένορκα τα παραπάνω, χωρίς μια τέτοια βεβαίωση να δεσμεύει την Εταιρία.

(6) Να γνωστοποιήσει στην Εταιρία, οποιοδήποτε συμβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση απαίτησης. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία.

(7) Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.

(8) Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα του αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν.

Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίματος υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία.

Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεων του παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.

Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή ασφαλίματος σε περίπτωση που εκ δόλου ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος παραλείψουν να την ειδοποιήσουν εντός 8 ημερών για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ή εκ δόλου παραλείψουν να λάβουν τα μέτρα αποφυγής ή περιορισμού της ζημιάς.

Η Εταιρία απαλλάσσεται επίσης στο μέτρο που από υπαιτιότητα του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου ματαιωθούν τα δικαιώματα της αναγωγής της κατά τρίτου.

1.3.8 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

(1) Η αποζημίωση πληρώνεται ακέραια, στα Γραφεία της Εταιρίας (αφού αφαιρεθεί η τυχόν συμφωνηθείσα <<απαλλαγή>>), και αφαιρεθεί και η εναπομείνουσα αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων από την Εταιρία, αν η ζημιά, για το σύνολο των ασφαλισμένων αντικειμένων, είναι ίση ή μικρότερη από το ασφαλιστικό ποσό.

Όρος Υπασφάλισης : Αν το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο από την αξία αποκατάστασης, η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημιάς.

(2) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Έχει επίσης το δικαίωμα με τους πραγματογνώμονές της, να ζητήσει από τον Λήπτη της Ασφάλισης να φέρει στα Γραφεία της ή στους πραγματογνώμονές της, κάθε αποδεικτικό μέσο που νόμιμα είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς. Η υπαίτια παρακώλυση των ως άνω δικαιωμάτων της Εταιρίας από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της.

(3) Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν έχει καμιά υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κλπ.) ή για μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα.

Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες.

(4) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δεν έχει το δικαίωμα, με αντίστοιχη είσπραξη του ασφαλιστικού ποσού, να εγκαταλείψει στην Εταιρία τα κατάλοιπα των ζημιωθέντων αντικειμένων, των οποίων η αξία αφαιρείται από το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

(5) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου για δόλο ή βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια / παράλειψη, θέμα αποζημίωσης δεν γεννιέται, προτού να απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία ή τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αλλά και αν δεν ασκηθεί δίωξη εναντίον του, δικαίωμα αποζημίωσης (αν συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, για τις οποίες προβλέπουν οι άλλοι όροι του Ασφαλιστηρίου και του Νόμου), γεννιέται, αφού περάσει χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από την ημέρα που η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να φέρει στην Εταιρία τα σχετικά πιστοποιητικά (εισαγγελίας, βουλεύματα, αποφάσεις κλπ.).

1.3.9 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

(1) Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλισματος, που είναι καταβλητέο από την Εταιρία και υπό την προϋπόθεση ότι, η Εταιρία δεν αρνείται την κατ' αρχή ύπαρξη υποχρέωσης για καταβολή ασφαλισματος, τότε, το ζήτημα, αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του ασφαλισματος υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη.

Αν, ο Ασφαλισμένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης κινήσει την διαδικασία για διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, η δε Εταιρία θεωρεί ότι δεν υπέχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλισματος, τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, η δε σύμπραξη του στην διαδικασία γίνεται υπό την σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό ασφαλισματος, που τυχόν θα ορισθεί διαιτητικώς, δεν θα είναι καταβλητέο στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της Ασφάλισης, παρά μόνον, εάν και όταν κριθεί με τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων τακτικών δικαστηρίων, ότι, υφίσταται κατ' αρχήν υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλισματος.

(2) Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνον διαιτητή, τότε, διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από κάθε μέρος. Όταν, το ένα μέρος, πρώτο, διορίζει εγγράφως τον διαιτητή του, τότε, το έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει τον ιδιόν του διαιτητή μέσα σε προθεσμία ενός ημερολογιακού μηνός, από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στην περαιτέρω διαδικασία, χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής.

(3) Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, διορίζουν από κοινού, εγγράφως, ένα επιδιαιτητή. Αν, οι διαιτητές, δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως οιοδήποτε μέρους ή διαιτητή.

(4) Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που διορίσθηκε, καθ' οιονδήποτε τρόπο, ο επιδιαιτητής, τότε, το ζήτημα της κρίσεως και αποφάσεως επί της διαφοράς, περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος, πρέπει να εκδώσει απόφαση μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα που περιήλθε σ' αυτόν η όλη υπόθεση. Παράταση της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα ανωτέρω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία, τηρουμένων των ανωτέρω προθεσμιών, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη αμοιβή αυτών.

(5) Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν), είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη, εφόσον ετηρήθησαν όλα τα ανωτέρω και συμπληρωματικά ο νόμος.

1.3.10 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κάθε διαφορά από το παρόν Ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

1.3.11 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στην Εταιρία στην έκταση του ασφαλισματος που κατέβαλε.

Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου Ασφαλισματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στην Εταιρία, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο.

(3) Ο Λήπτης της Ασφάλισης και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλισματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην Εταιρία. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας.

Σε περίπτωση υποκατάστασης της Εταιρίας, η παραγραφή των Αξιώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης ή Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.

1.3.12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

1.4 ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΤΜΗΜΑ Ι

1.4.1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.4.1.1 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

(1) Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για τις υλικές ζημιές που μπορεί να πάθουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα (που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφαλισμένων Αντικειμένων του Ασφαλιστηρίου) ή μέρος αυτών από απρόοπτη και ξαφνική απώλεια ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που εξαιρούνται ρητά στην παρ. 1.4.2, ώστε να απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση.

(2) Η Εταιρία καλύπτει κάθε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημιά ή απώλεια που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, οποιαδήποτε ηλεκτρική αιτία, σεισμό, πλημμύρα, κατολίσθηση, καταιγίδα, παγετό, κακόβουλη ενέργεια τρίτων, αμέλεια, ανθρώπινα λάθη, κλπ.

(3) Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο για οποιαδήποτε τέτοια ζημιά ή σε μετρητά καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της ζημιάς ή αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας το αντικείμενο που έπαθε τη ζημιά κατά την απόλυτη επιλογή της.

(4) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί επίσης για τις δαπάνες καθαρισμού των συντριμμάτων που θα γίνουν από ζημιά που αποζημιώνεται με βάση αυτή την ασφαλιστική σύμβαση, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει γραφεί ιδιαίτερο ποσό στο Ασφαλιστήριο.

Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί επίσης για Οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, εργασία κατά τις ημέρες επίσημων αργιών, επείγοντα και αεροπορικό ναύλο, μόνο αν έχει συμφωνηθεί γραπτά.

1.4.1.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

(1) Βασική προϋπόθεση της ασφάλισης αυτής είναι τα ασφαλιστικά ποσά που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο να μην είναι μικρότερα:

α) όσον αφορά την αξία του έργου και των υλικών, από την τελική αξία των συμβατικών εργασιών όταν αυτές θα έχουν τελειώσει, περιλαμβανομένων όλων των υλικών, μισθών, ναύλων, τελωνειακών δασμών, καθώς επίσης και της αξίας των υλικών που παρέχονται από τον εργοδότη, εφαρμοσμένων και των διατάξεων της παρ. (1.4.1.4, 2).

β) όσον αφορά δε τον εξοπλισμό, από την αξία αντικατάστασης του οικοδομικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αξία αντικατάστασης σημαίνει η αξία καινούργιων αντικειμένων του αυτού είδους και της αυτής ικανότητας.

Σαν αξία αντικατάστασης θεωρείται το άθροισμα των ποσών της τιμής του εργοστασίου κατασκευής, των εξόδων συσκευασίας, των εξόδων μεταφοράς, των δασμών και φόρων και των εξόδων εγκατάστασης (συναρμολόγηση).

(2) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αυξομειώνει τα ασφαλιστικά ποσά σε περίπτωση ουσιαστικής διακύμανσης των ημερομισθίων ή των τιμών, με την προϋπόθεση πως οι αυξομειώσεις αυτές θα ισχύουν μετά την γνωστοποίηση και αποδοχή τους από την Εταιρία, που θα επιβεβαιώνεται με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

1.4.1.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

(1) Σε περίπτωση που η ζημιά σε ασφαλισμένο αντικείμενο μπορεί να επισκευασθεί, η Εταιρία θα καταβάλλει τις απαραίτητες δαπάνες για την επαναφορά του αντικειμένου που έχει πάθει βλάβη, στην κατάσταση που ήταν αμέσως πριν από το ζημιογόνο γεγονός.

Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

(1) Σε περίπτωση ολικής καταστροφής η Εταιρία θα πληρώσει την πραγματική αξία των αντικειμένων, που καταστράφηκαν, αμέσως πριν γίνει η ζημιά.

(2) Οι πιο πάνω αποζημιώσεις θα γίνονται με την προϋπόθεση ότι τα ποσά που απαιτούνται, περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό ποσό και βεβαίως με την προϋπόθεση τήρησης των όρων αυτής της ασφαλιστικής σύμβασης.

(3) Και στις δύο περιπτώσεις των ανωτέρω παρ. (1.4.1.3, Β, 1 και 2) θα αφαιρείται από την αποζημίωση η διασωθείσα αξία (σώστρα).

1.4.1.4 ΓΕΝΙΚΑ

(1) Συνέπεια μιας αποζημίωσης είναι να μειώνεται το ασφαλιστικό ποσό από την ημερομηνία της ζημιάς κατά το ποσό της

αποζημίωσης, εκτός αν το συνολικό ασφαλιστικό ποσό αποκατασταθεί με Πρόσθετη Πράξη.

(2) Οι δαπάνες για οποιεσδήποτε μετατροπές, προσθήκες, βελτιώσεις ή γενικές επιθεωρήσεις δεν καλύπτονται απ' αυτή την ασφαλιστική σύμβαση. Οι δαπάνες για κάθε προσωρινή επισκευή θα βαρύνουν την Εταιρία μόνον εφ' όσον αποτελούν μέρος της τελικής επισκευής και δεν αυξάνουν τα συνολικά έξοδα επισκευής.

(3) Η Εταιρία θα αποζημιώνει μόνο αφού πεισθεί από τους αναγκαίους λογαριασμούς και στοιχεία που θα τις προσκομισθούν, ότι ανάλογα με την περίπτωση έχουν γίνει οι επισκευές ή οι αντικαταστάσεις. Κάθε ζημιά που μπορεί να επισκευασθεί, θα επισκευάζεται. Αν όμως το κόστος της επισκευής είναι μεγαλύτερο από την αξία που είχε το αντικείμενο πριν από τη ζημιά, τότε ο διακανονισμός θα γίνεται με βάση τις διατάξεις των παρ. (1.4.1.3, Β, 2 & 3) και (1.4.1.4,1) του παρόντος.

(4) Η ευθύνη της Εταιρίας, σε σχέση με κάθε ασφαλιζόμενο αντικείμενο θα παύει να υπάρχει αν το αντικείμενο αυτό που έπαθε ζημιά, συνεχίσει να λειτουργεί μετά το ζημιογόνο γεγονός χωρίς να επισκευασθεί ικανοποιητικά κατά την άποψη της Εταιρίας ή αν έχουν γίνει προσωρινές επισκευές χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρίας.

1.4.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για τα παρακάτω :

1.4.2.1 ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός.

1.4.2.2 ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Την κάθε είδους επακόλουθη ή αποθετική ζημιά, συμπεριλαμβανομένων ποινικών ρητρών, απωλειών λόγω καθυστέρησης ή μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων και απώλειας σύμβασης.

1.4.2.3 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Υλική ζημιά που οφείλεται σε λανθασμένη μελέτη κατασκευής.

1.4.2.4 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ/Η ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ

Τα έξοδα αντικατάστασης, επισκευής ή επιδιόρθωσης ελαττωματικού υλικού και / ή κακοτεχνίας. Η παρούσα εξαίρεση περιορίζεται στα ασφαλισμένα αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα, ενώ υλική ζημιά στα ορθώς εκτελεσθέντα αντικείμενα, από ατύχημα οφειλόμενο σ' αυτό το ελαττωματικό υλικό και / ή κακοτεχνία, καλύπτεται.

1.4.2.5 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ

Υλική ζημιά που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά λόγω παλαιότητας ή χρήσης, διάβρωση, οξείδωση, υποβάθμιση λόγω αχρησίας και επίδραση ομαλών ατμοσφαιρικών συνθηκών.

1.4.2.6 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Υλική ζημιά στον εργοταξιακό και μηχανικό εξοπλισμό, που οφείλεται σε μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη ή ανωμαλία στη λειτουργία του, διακοπή, θραύση ή απορύθμιση, πύξη (ψύξη) αντιψυκτικού ή άλλου υγρού, ελαττωματική λίπανση ή έλλειψη λιπαντικού ή αντιψυκτικού υγρού. Αν όμως ως συνέπεια μιας τέτοιας βλάβης ή ανωμαλίας προξενήθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα τη πρόκληση εξωτερικής υλικής ζημιάς στον εξοπλισμό, αυτή η επακόλουθη εξωτερική ζημιά καλύπτεται.

1.4.2.7 ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υλική ζημιά σε οχήματα που έχουν άδεια γενικής οδικής κυκλοφορίας (σε δημόσιες οδούς), σε πλωτά μέσα ή σκάφη, ή σε αεροσκάφη.

1.4.2.8 ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΛΠ.

Υλική ζημιά σε φακέλους, σχέδια, λογαριασμούς, τιμολόγια, χρήματα, γραμματόσημα, ένσημα, χαρτόσημα, γραμμάτια, ομόλογα, χρεόγραφα, επιταγές.

1.4.2.9 ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Υλική ζημιά (μυστηριώδη εξαφάνιση) που διαπιστώνεται μόνο κατά τον χρόνο διενέργειας απογραφής.

1.5 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΤΜΗΜΑ II

1.5.1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.5.1.1 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο μέχρι των εις τον Πίνακα καθοριζομένων ορίων δι οιονδήποτε ποσό για το οποίο μπορεί να καταστεί αυτός υπεύθυνος κατά νόμο να καταβάλει ως αποζημίωση συνεπεία :

- α) σωματικής βλάβης ή ασθενείας τρίτων (θανατηφόρου ή μη) λόγω ατυχήματος,
- β) απώλειας ή ζημίας περιουσίας ανηκούσης εις τρίτους εξ ατυχήματος,

που επέρχονται σε άμεση σχέση με την ανέγερση ή κατασκευή των υπό του Τμήματος Ι ασφαλισμένων αντικειμένων και λαμβάνουν χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα κατά την διάρκεια μόνον της κατασκευής / ανεγέρσεως και σε καμιά περίπτωση της συντηρήσεως.

Για απαιτήσεις αποζημιώσεως βάσει του παρόντος τμήματος του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποζημιώνει επί πλέον τον Ασφαλισμένο και :

- α) δια τα δικαστικά έξοδα και δαπάνες τα οποία απαιτείται να καταβάλει ο Ασφαλισμένος εις τον ενάγοντα αυτόν,
- β) δι όλα τα πραγματοποιηθέντα έξοδα και δαπάνες, μετά την έγγραφο έγκριση της Εταιρίας υπό την προϋπόθεση ότι η ευθύνη της Εταιρίας, βάσει του παρόντος τμήματος του ασφαλιστηρίου δεν θα υπερβαίνει τα εις τον Πίνακα αναφερόμενα όρια αποζημιώσεως.

1.5.1.2 Ουδεμία ομολογία, προσφορά, υπόσχεση, πληρωμή ή αποζημίωση θα παρέχεται υπό ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου χωρίς την έγγραφο έγκριση της Εταιρίας, η οποία δικαιούται, εάν το επιθυμεί να αναλάβει και επιδιώξει εν ονόματι του Ασφαλισμένου την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οιασδήποτε απαιτήσεως, ομοίως δικαιούται να προσβάλλει για ίδιον λογαριασμό και όφελος και εν ονόματι του Ασφαλισμένου κάθε εγερθείσα απαίτηση αποζημιώσεως, ζημίας ή ετέρας, δυνάμενη προς τούτο όπως κατά την απόλυτον κρίση της διευθύνει κάθε διαδικασία ή διακανονισμό κάθε απαιτήσεως, ο δε Ασφαλισμένος υποχρεούται να παρέχει κάθε αιτουμένη υπό της Εταιρίας πληροφορία και συμπάρσταση.

1.5.1.3 Η Εταιρία δύναται να καταβάλει σε κάθε περίπτωση στον Ασφαλισμένο το προβλεπόμενο από το παρόν τμήμα ανώτατο όριο αποζημιώσεως για το συγκεκριμένο ατύχημα (αφαιρούσα βεβαίως κάθε τυχόν δοθείσα προκαταβολή) ή οιονδήποτε μικρότερο ποσόν δια του οποίου επιτυγχάνεται ο διακανονισμός, μη φέρουσα ουδεμία περαιτέρω ευθύνη για το εν λόγω ατύχημα, βάσει του παρόντος τμήματος.

Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται, επί ποινή εκπτώσεως παντός δικαιώματος του βάσει του παρόντος τμήματος, να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς προς την ασφάλειαν του κοινού.

1.5.1.5 Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας τρίτων, η Εταιρία έχει το δικαίωμα :

- α) είτε να αποζημιώσει το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, προς τους τρίτους,
- β) είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός αν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος δηλώσει εγγράφως, ότι απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της.

1.5.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος για τα παρακάτω :

1.5.2.1 ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Την από το Ασφαλιστήριο οριζόμενη, αφαιρετέα απαλλαγή για κάθε ζημιογόνο γεγονός.

1.5.2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι

Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεση ή επανεκτέλεση ή αποκατάσταση ή επισκευή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε αντικειμένου το οποίο καλύπτεται ή θα μπορούσε να έχει καλυφθεί από το Τμήμα Ι Υλικές Ζημιές του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

1.5.2.3 ΔΟΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ

Υλικές ζημιές σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή οικόπεδο ή κτίριο, ή σωματική βλάβη σε τρίτους, που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε δόνηση, μετακίνηση ή εξασθένηση του φέροντος οργανισμού (εκτός αν ειδικά έχει συμφωνηθεί με πρόσθετη κάλυψη) .

1.5.2.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Υλικές ζημιές σε έργα και \ ή εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Ε.Υ. κλπ.) γενικά (εκτός αν ειδικά έχει συμφωνηθεί με πρόσθετη κάλυψη).

1.5.2.5 ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

Ατυχήματα, ασθένειες ή ζημιές που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον Ασφαλισμένο με σύμβαση ή / και σχέση εργασίας έργου ή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου, ανεξάρτητα από το εάν η ζημιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της εκτέλεσης του έργου ή τη λειτουργία της μεταξύ του Ασφαλισμένου και τρίτης εταιρίας. Εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι νομικό πρόσωπο δεν καλύπτονται ούτε οι ζημιές που προκαλούνται στους συνεταίρους του, στα μέλη της οικογένειάς τους και τα πρόσωπα που έχουν προστεθεί από το ασφαλισμένο νομικό πρόσωπο.

1.5.2.6 ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Ευθύνη εξαιτίας υλικής ζημιάς σε περιουσία που ανήκει, φροντίζεται ή φυλάσσεται από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο του Ασφαλισματος ή από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στη διάταξη της παρ. 1.2.3 του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ατυχήματα ή ζημιές προς συγγενικά πρόσωπα δηλαδή σύζυγο ή συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού έστω και από αγκιστεία, εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος.

1.5.2.8 ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ευθύνη εξαιτίας οποιουδήποτε ατυχήματος που προκλήθηκε από οχήματα με άδεια γενικής οδικής κυκλοφορίας (σε δημόσιες οδούς), πλωτά μέσα ή σκάφη, ή αεροσκάφη.

1.5.2.9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ευθύνη εξαιτίας οποιασδήποτε συμφωνίας του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου να πληρώσει οτιδήποτε ποσό με τρόπο αποζημίωσης ή με άλλο τρόπο, εκτός εάν θα προέκυπτε ευθύνη της Εταιρίας στη περίπτωση που δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία.

1.5.2.10 ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις αποζημίωσης σχετικά με ζημιές, απώλειες ή βλάβες που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από, ή οφείλονται σε, ή είναι συνέπεια, ή αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο, αμίαντο ή οποιαδήποτε υλικά περιέχουν αμίαντο σε οποιαδήποτε μορφή ή ποσότητα.

87 LMA 5410 CYBER LOSS LIMITED EXCLUSION CLAUSE**LMA 5410 CYBER LOSS LIMITED EXCLUSION CLAUSE**

« 1. Notwithstanding any provision to the contrary within this reinsurance agreement or any endorsement thereto, this reinsurance agreement excludes all loss, damage, liability, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with:

1.1 any loss of, alteration of, or damage to or a reduction in the functionality, availability or operation of a Computer System, unless subject to the provisions of paragraph 2;

1.2 any loss of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration or reproduction of any Data, including any amount pertaining to the value of such Data.

2. Subject to the other terms, conditions and exclusions contained in this reinsurance agreement, this reinsurance agreement will cover physical damage to property insured under the original policies

3. and any Time Element Loss directly resulting therefrom where such physical damage is directly occasioned by any of the following perils: theft, fire, lightning, explosion, aircraft or vehicle impact, falling objects, windstorm, hail, tornado, cyclone, hurricane, earthquake, volcano, tsunami, flood, freeze or weight of snow

Definitions

4. Computer System means any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or back up facility.

5. Data means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.

6. Time Element Loss means business interruption, contingent business interruption or any other consequential losses. »

Εξαίρεση κυβερνοαπώλειας (CYBER LOSS LIMITED EXCLUSION CLAUSE)

1. Ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη διάταξη στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ή σε οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη αυτής, το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξαιρεί κάθε απώλεια, ζημιά, ευθύνη, κόστος ή δαπάνη οποιασδήποτε φύσεως, που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, έχει ως αποτέλεσμα, προκύπτει από ή συνδέεται με:

1.1. οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή ζημιά ή μείωση λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας ενός Υπολογιστικού Συστήματος, εκτός αν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 2 κατωτέρω

1.2. οποιαδήποτε απώλεια χρήσης, μείωση λειτουργικότητας, επισκευή, αντικατάσταση, αποκατάσταση ή αναπαραγωγή οποιωνδήποτε Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού που σχετίζεται με την αξία των δεδομένων αυτών.

2. Σύμφωνα με τους λοιπούς όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις που περιλαμβάνει αυτή η ασφαλιστική σύμβαση, το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει υλική ζημιά στην ασφαλισμένη περιουσία και κάθε τυχόν Χρονική Απώλεια από ανικανότητα χρήσης περιουσίας που άμεσα προκαλείται από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κινδύνους:

Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πρόσκρουση αεροσκάφους ή οχήματος, πτώση αντικειμένου, ανεμοθύελλα, χαλάζι, τυφώνα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, σεισμό, ηφαίστειο, τσουνάμι, πλημμύρα, παγετό ή βάρος χιονιού.

Ορισμοί

3. Με τον όρο Υπολογιστικό Σύστημα εννοείται οποιοσδήποτε υπολογιστής, υλικό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ηλεκτρονική συσκευή (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά smart phone, φορητών υπολογιστών, tablet, φορητών συσκευών), διακομιστών, cloud ή μικρο-ελεγκτών συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παρόμοιων συστημάτων ή συνθέσεων των ανωτέρω και συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετιζόμενης συσκευής εισόδου, εξόδου, συσκευής αποθήκευσης δεδομένων, δικτυακού εξοπλισμού ή συστήματος αντιγράφων ασφαλείας.

4. Με τον όρο δεδομένα εννοούνται πληροφορίες, έννοιες, κώδικας ή άλλες πληροφορίες οιασδήποτε φύσεως που καταγράφονται ή μεταδίδονται σε μορφή κατάλληλη για χρήση, πρόσβαση, επεξεργασία, μετάδοση, ή αποθήκευση σε ένα Υπολογιστικό Σύστημα.

5. Ο Όρος Χρονικής Απώλειας ανικανότητας χρήσης περιουσίας σημαίνει διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή οποιαδήποτε άλλη επακόλουθη απώλεια.

99 LMA 5394 - COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

LMA 5394 - COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this reinsurance agreement, this reinsurance agreement excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and

2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and

2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property.

LMA5394

27 March 2020

Μετάφραση LMA5394

Εξαιρείται και δεν καλύπτεται οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ευθύνη, αξίωση, κόστος ή δαπάνη οιασδήποτε φύσεως που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, αποδίδεται, προκύπτει, απορρέει ή συσχετίζεται με Μεταδοτική Ασθένεια ή φόβο ή απειλή (είτε πραγματική είτε αντιληπτή) Μεταδοτικής Ασθένειας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συμβάλλει ταυτόχρονα ή σε οιαδήποτε άλλη αλληλουχία.

Για το σκοπό της εξαίρεσης αυτής, ως Μεταδοτική Ασθένεια ορίζεται οιαδήποτε ασθένεια η οποία μπορεί να μεταδοθεί μέσω οποιασδήποτε ουσίας ή στελέχους από ένα οργανισμό σε έναν άλλο όπου:

- i) Η ουσία ή στέλεχος περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, ιό, βακτήριο, παράσιτο ή άλλο οργανισμό ή παραλλαγή αυτού, είτε θεωρείται ζωντανός είτε όχι, και
- ii) Η μέθοδος της μετάδοσης, είτε άμεση είτε έμμεση, περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε μετάδοση μέσω του αέρα, σωματικών υγρών, μετάδοση από ή σε οιαδήποτε επιφάνεια ή αντικείμενο, στερεό, υγρό ή αέριο ή μεταξύ οργανισμών, και
- iii) Η ασθένεια, ουσία ή στέλεχος μπορεί να προκαλέσει ή να απειλήσει με βλάβη την ανθρώπινη υγεία ή ευεξία ή μπορεί να προκαλέσει ή να απειλήσει με ζημία, ή επιδείνωση, μείωση αξίας ή εμπορικότητας ή απώλεια χρήσης περιουσίας

5.48 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Το παρόν ασφαλιστήριο δεν καλύπτει **απαίτηση οποιασδήποτε φύσης** που άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή εγείρεται ή γεννάται από την ή συνίσταται ή οφείλεται στην αδυναμία οποιουδήποτε «**Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού**» (όπως ορίζεται παρακάτω και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου ή όχι) να :

(α) αναγνωρίζει, χειριστεί ή μεταφέρει οποιαδήποτε ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή χρονική περίοδο με τον ορθό τρόπο ή ως την ορθή ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή χρονική περίοδο

και/ή

(β) συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει, χειριστεί, ερμηνεύσει, μεταδώσει, υπολογίσει ή επεξεργαστεί με τον ορθό τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορία ή εντολή ή οδηγία ως αποτέλεσμα του χειρισμού οποιασδήποτε ημερομηνίας, ημέρας της εβδομάδας ή χρονικής περιόδου με τρόπο άλλο από ότι ως την ορθή ημερομηνία, ημέρα της εβδομάδας ή χρονική περίοδο

και/ή

(γ) συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει, χειριστεί, ερμηνεύσει, μεταδώσει, υπολογίσει ή επεξεργαστεί με τον ορθό τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορία ή εντολή ή οδηγία ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης, με τρόπο που προκαλεί την απώλεια ή διαγραφή ή παραμόρφωση δεδομένων ή πληροφοριών, οποιασδήποτε εντολής ή λογικής η οποία έχει προγραμματιστεί ή ενσωματωθεί σε οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στον παρακάτω ορισμό «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού».

Είτε τα παραπάνω ενδεχόμενα (α) και/ή (β) και/ή (γ) συμβούν πριν ή μετά το έτος 2000 είτε κατά την διάρκειά του.

Δεν θα εξαιρείται ωστόσο **υλική ζημία ή επακόλουθη της υλικής ζημίας απώλεια που συμβαίνουν στη συνέχεια** και δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις άλλες εξαιρέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου ή οφείλονται σε κίνδυνο που ρητά κατονομάζεται στο παρόν ασφαλιστήριο ως καλυπτόμενος.

Για τους σκοπούς της παρούσας εξαίρεσης ο όρος «**Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός**» θα σημαίνει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή σύστημα επεξεργασίας, αποθήκευσης, άντλησης ή λήψης δεδομένων ή πληροφοριών και θα περιλαμβάνει - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - το μηχανοτεχνικό εξοπλισμό (hardware), τα ενσωματωμένα και ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα, τους μικροεπεξεργαστές, τα συστήματα και τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών κάθε είδους και τις άλλες συναφείς ή παρόμοιες συσκευές καθώς και το κάθε είδους λογισμικό (software), τα προγράμματα και τα μέσα ή συστήματα που χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2496/97 ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΙΝ Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί εις την ασφάλισιν εντός ενός (1) μηνός από λήψεως του ασφαλιστηρίου, εν περιπτώσει καθ'ην το ασφαλιστήριο παρεκκλίνει της αιτήσεώς του.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου, λόγω μη παραδόσεως των όρων και πληροφοριών των προβλεπομένων παρά του άρθρου 4 παράγραφος 2 περίπτωση Η και παράγραφο 3 περίπτωση Δ του ν.δ/τος 400/1970.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να υπαναχωρήσει της συμβάσεως, διά οιονδήποτε λόγον, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 4 παρ.2.περιπτ. Η)ν.δ/τος 400/70

I. Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας : ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.

II. Κράτος-μέλος και Διεύθυνση της έδρας ή του πρακτορείου ή υποκαταστήματος που εκδίδει την ασφαλιστική σύμβαση.
(άρθρο 4 παρ.2 περιπτ.Η) στοιχ. ii) του ν.δ 400/70). Λ.ΑΜΑΛΙΑΣ 26 Α - 105 57 ΑΘΗΝΑ

III. Εφαρμοστέο δίκαιο : Ελληνικό
(άρθρο 4 παρ.2 περιπτ.Η) στοιχ. i) του ν.δ 400/70)

IV. Τρόπος και χρόνος διευθέτησης των εγγράφων παραπόνων των ασφαλισμένων.
(άρθρο 4 παρ.2 περιπτ.Η) στοιχ. i) του ν.δ 400/70)

Η Εταιρεία απαντά εντός (5) ημερών εις τα παράπονα του ασφαλιζομένου.

Προς την
ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.
Λ.Αμαλίας 26Α
105 57 ΑΘΗΝΑ

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ “Α” (άρθρου 2 παραγρ.5 του Ν.2496/1997)

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενό του με αριθμό
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλισή μου, η οποία σας υπέβαλα στα εξής σημεία :

2184000708

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής ως μηδέποτε γεγνημένη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία.....

Ο δηλών

(υπογραφή)

Προς την
ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.
Λ.Αμαλίας 26Α
105 57 ΑΘΗΝΑ

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ “Β” (άρθρου 2 παραγρ.5 του Ν. 2496/1997)

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με αριθμό
ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι :

2184000708

- Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4 παραγρ. 3 περιπτ. Δ. του ΝΔ.400/1970.
- Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους.

Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχει το πίο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε.

Ημερομηνία.....

Ο δηλών

(υπογραφή)

Προς την
ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.
Λ.Αμαλίας 26Α
105 57 ΑΘΗΝΑ

Συστημένη με απόδειξη παραλαβής

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Δηλώνω ότι παρέλαβα :

Το παρόν Ασφαλιστήριο
Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους **2184000708**
Το έντυπο πληροφοριών του Άρθρου 4, παράγρ. 2, περίπτ. Η του Ν.Δ 400/700
Τα υποδείγματα δηλώσεων εναντίωσης που αναφέρονται σύμφωνα με τον Ν 2496/97

Ημερομηνία.....

Ο δηλών

(υπογραφή)

(ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 001 - Α

Κάλυψη Τρομοκρατικών Ενεργειών

A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλώνεται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ** και καλύπτει Απώλειες ή Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα άμεσα και απευθείας προκαλούμενες από τρομοκρατικές ενέργειες.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ και ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παράγραφος 1 των Γενικών Εξαιρέσεων των Ασφαλιστικών όρων θα ισχύει ως εξής:
«Ο ασφαλιστής δεν θα καταβάλλει αποζημίωση στον ασφαλισμένο, για κάθε απώλεια, ζημιά, ευθύνη ή ατύχημα που άμεσα ή έμμεσα οφείλεται, προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από:
1.1 πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή άλλες πολεμικές πράξεις (είτε έχει κηρυχθεί επίσημα πόλεμος, είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, στάση, επανάσταση, ανταρσία, συνομωσία κατά των κατεστημένων Αρχών, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κινήματα στρατιωτικών ή σφετεριστών εξουσίας, πραξικόπημα, κήρυξη στρατιωτικού νόμου, κατάσταση πολιορκίας, δήμευση, κατάσχεση, εθνικοποίηση, επίταξη ή καταστροφή κατά διαταγής της νόμιμης ή ντε φάκτο κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής, καθώς και κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των παραπάνω γεγονότων ή καταστάσεων, καθώς επίσης και από:
1.1.1 απεργίες, ανταπεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, καθώς και κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των παραπάνω γεγονότων ή καταστάσεων (που μπορούν ωστόσο να καλυφθούν με τον ειδικό όρο 001 «Κάλυψη Απεργιών, Οχλαγωγιών και Πολιτικών Ταραχών», το οποίο ισχύει μόνο εάν επισυνάπτεται στο παρόν Ασφαλιστήριο και έχει γίνει ειδική μνεία στον Πίνακα.)»
2. Επομένως η επέλευση κάποιου από τους Ασφαλιστικούς Κινδύνους που καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο, έστω και αν οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, θα παρέχει δικαίωμα Αποζημίωσης. Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος, τρομοκρατία (ή και τρομοκρατικές ενέργειες) σημαίνει ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων, με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας, για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσια τάξης.
3. Η κάλυψη που παρέχεται από αυτό το Παράρτημα, μπορεί να ακυρωθεί από τον Ασφαλιστή, οποτεδήποτε, για λόγους που αφορούν ενδεικτικά την πολιτική του σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο ή τεχνικές ανάγκες του, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και τα παρόν Ασφαλιστήρια. Η ακύρωση γίνεται με σχετική γραπτή ειδοποίηση στο Λήπτη της Ασφάλισης στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του τελευταίου. Τα αποτελέσματα της ακύρωσης επέρχονται με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης η σχετική ειδοποίηση.
4. Εάν κάποιο Όριο Αποζημίωσης αναφέρεται στον Πίνακα ως : «Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης Παραρτήματος 001-1», τότε η ευθύνη του Ασφαλιστή με βάση το παρόν Παράρτημα τόσο για κάθε Ζημιογόνο Γεγονός, όσο και σωρευτικά για όλα τα Ζημιογόνα Γεγονότα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια κάθε 12μηνιαίας Περιόδου Ασφάλισης, περιορίζεται μέχρι του ποσού αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εξαιρέσεις, προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις των Γενικών και Ειδικών Ασφαλιστικών Όρων.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 001

Απεργία, Οχλαγωγία και Πολιτικές Ταραχές

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλώνεται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ' αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ**, ώστε να καλύπτει, ζημιά ή απώλεια λόγω απεργίας, οχλαγωγίας και πολιτικών ταραχών, οι οποίες σύμφωνα με την έννοια του παρόντος ειδικού όρου σημαίνει (πάντοτε υπό τους Ειδικούς Όρους που περιέχονται πιο κάτω) ζημιά ή απώλεια της ασφαλισμένης περιουσίας που προκλήθηκε αμέσως από :

1. ενέργεια οποιουδήποτε ατόμου που μετέχει μαζί με άλλους σε οποιαδήποτε διατάραξη της δημοσίας τάξεως (είτε έχει σχέση με απεργία ή ανταπεργία, είτε όχι) η οποία δε συνιστά περίπτωση που υπάγεται στην εξαίρεση 2 των πάρα κάτω ειδικών εξαιρέσεων,
2. ενέργεια κάθε νομίμου εγκατεστημένης αρχής για καταστολή οποιασδήποτε τέτοιας διαταράξεως ή για να περιορίσει στο ελάχιστο τις συνέπειες αυτής,
3. ηθελημένη ενέργεια οποιουδήποτε απεργού ή εργαζομένου σε ανταπεργία που έγινε για ενίσχυση της απεργίας ή αντίσταση στην ανταπεργία,
4. ενέργεια κάθε νομίμου εγκατεστημένης αρχής για πρόληψη ή απόπειρα προλήψεως κάθε τέτοιας ενέργειας ή περιορισμό στο ελάχιστο των συνεπειών αυτής,

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. όλοι οι όροι, διατάξεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται στην κάλυψη που παρέχεται με την παρούσα επέκταση εκτός αν οι όροι αυτοί τροποποιούνται ρητά από τις πάρα κάτω "ειδικές εξαιρέσεις", κάθε αναφορά σε ζημιά ή απώλεια στους όρους του Ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει και τους κινδύνους που ασφαλίζονται με αυτόν τον ειδικό όρο,
2. οι πάρα κάτω "ειδικές εξαιρέσεις" θα εφαρμόζονται μόνο στην κάλυψη που παρέχεται με την παρούσα επέκταση και οι όροι του Ασφαλιστηρίου θα εφαρμόζονται για κάθε περίπτωση για την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται απ' αυτό σαν να μην υπήρχε ο παρών ειδικός όρος.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Αυτή η ασφάλιση δεν θα καλύπτει :
 - α) απώλεια ή ζημιά που είναι συνέπεια ολικού ή μερικού σταματήματος της εργασίας ή καθυστέρησης, διακοπής ή σταματήματος οποιασδήποτε διαδικασίας ή λειτουργίας,
 - β) απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από μόνιμη ή πρόσκαιρη στέρηση της κυριότητας λόγω κατασχέσεως, επιτάξεως ή δημεύσεως από οποιαδήποτε νόμιμα εγκαταστημένη αρχή,

γ) απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από νόμιμη ή προσωρινή στέρηση της χρήσεως οποιουδήποτε ακινήτου λόγω παράνομης κατοχής του ακινήτου από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Με την προϋπόθεση, όμως ότι, η Εταιρεία δεν απαλλάσσεται για τις πάρα πάνω β) και γ) περιπτώσεις έναντι του Ασφαλισμένου από ευθύνη για φυσική ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα που γίνεται πριν από την στέρηση της κυριότητας ή της χρήσεως ή κατά την διάρκεια της προσωρινής στέρησης.

δ) Επακόλουθη ζημιά ή ευθύνη οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής, οποιαδήποτε ποσά πέραν του ποσού της αποζημιώσεως των υλικών ζημιών, όπως αυτό καθορίζεται σ' αυτόν τον ειδικό όρο.

2. Αυτή η ασφάλιση δεν θα καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από ή σαν συνέπεια, έμμεσα ή άμεσα από οποιοδήποτε των πάρα κάτω περιστατικών :

α) πόλεμο, εισβολή, πράξη εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές ενέργειες (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος, είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο,

β) ανταρσία, πολιτικές ταραχές που λαμβάνουν την έκταση λαϊκής εξεγέρσεως, στρατιωτικό κίνημα, στάση, επανάσταση, στρατιωτική ή σφετερισθείσα εξουσία,

γ) οποιαδήποτε πράξη οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση που ενεργεί βίαια για την ανατροπή de jure ή de facto κυβερνήσεως ή προς επηρεασμό της με τρομοκρατικές ενέργειες ή με άσκηση βίας.

3. Το ανώτατο όριο αποζημιώσεως ανά ζημιογόνο γεγονός, όπως αυτό καθορίζεται κατωτέρω, έχει την έννοια του περιορισμού του ορίου αποζημιώσεως για όλες τις απώλειες ή ζημιές, οι οποίες καλύπτονται από αυτό τον ειδικό όρο, κατά την διάρκεια των 168 διαδοχικών ωρών από την στιγμή της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος.

Η συνολική, σωρευτική, ευθύνη της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού του Ασφαλιστηρίου, θα περιορίζεται στο διπλάσιο ποσό του ανωτάτου ορίου αποζημιώσεως ανά ζημιογόνο γεγονός.

Ανώτατο όριο αποζημιώσεως : ανά ζημιογόνο γεγονός.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

..... ανά ζημιογόνο γεγονός.

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 002

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Αλλήλων

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλώνεται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ** ώστε να εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου σαν να είχε εκδοθεί ξεχωριστό Ασφαλιστήριο για κάθε ένα από αυτά.

Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά, δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση αθροιστικά για κάθε ένα ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων τα οποία ανακύπτουν από

το ίδιο γεγονός, το όριο αποζημίωσης το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα 'Τμήμα II - Όρια Κάλυψης' του Ασφαλιστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του παρόντος Προσαρτήματος, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη του για:

- απώλεια ή ζημία σε αντικείμενα ασφαλισμένα ή ασφαλιστέα υπό το Τμήμα I του Ασφαλιστηρίου, ακόμα και εάν η απώλεια ή ζημία δεν είναι αποζημιωτέα λόγω Απαλλαγής ή λόγω υπέρβασης των καθορισθέντων ορίων,
- θανατηφόρο ή όχι τραυματισμό ή ασθένεια υπαλλήλων ή εργατών, οι οποίοι είναι ή θα μπορούσαν να είναι ασφαλισμένοι σε ένα Ασφαλιστήριο Αποζημίωσης Εργατών (Workmen's Compensation) και/ή Ευθύνης Εργοδότη (Employer's Liability).

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 004

Κάλυψη Εκτεταμένης Συντήρησης

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ** ώστε να καλύπτει, κατά την περίοδο συντήρησης η οποία καθορίζεται κατωτέρω, απώλεια ή ζημία στο ασφαλισμένο Έργο

- η οποία προκλήθηκε από τους ασφαλισμένους εργολάβους (υπεργολάβους, κλπ) κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών που γίνονται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης του Έργου όσον αφορά την συντήρησή του.

- η οποία συνέβη κατά την περίοδο της συντήρησης, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απώλεια ή ζημία προκλήθηκε από αίτιο, το οποίο δημιουργήθηκε στο ασφαλισμένο έργο και ανάγεται στην περίοδο κατασκευής πριν υπογραφεί το πιστοποιητικό παράδοσης για το τμήμα το οποίο υπέστη την απώλεια ή ζημία.

Περίοδος Συντήρησης: Από έως

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η περίοδος συντήρησης για κάθε επιμέρους τμήμα του ασφαλισμένου Έργου ή για το σύνολο αυτού, θα θεωρείται ότι αρχίζει την ημερομηνία παράδοσης του κάθε τμήματος, και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 004Α

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των προσθέτων πράξεών του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλισμένο ειδικού ασφαλίστρου, το Τμήμα II του παρόντος ασφαλιστηρίου επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου προς τρίτους κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης στον πίνακα ασφάλισης περίοδο συντήρησης του έργου. Η δια του παρόντος παρεχόμενη επέκταση κάλυψης ισχύει αποκλειστικά και μόνο ως προς ζημιογόνα γεγονότα προς τρίτους τα οποία είναι άμεσο αποτέλεσμα και συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης υπό του Ασφαλιζομένου. Τονίζεται ότι, τα όρια ευθύνης που αναγράφονται στον πίνακα ασφάλισης για την παρούσα επέκταση αποτελούν μέρος και όχι πρόσθετο όριο του Συνολικού Ορίου Ευθύνης του Ασφαλιστηρίου.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η περίοδος συντήρησης για κάθε επιμέρους τμήμα του ασφαλισμένου Έργου ή για το σύνολο αυτού, θα θεωρείται ότι αρχίζει την ημερομηνία παράδοσης του κάθε τμήματος, και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 005

Για το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής και/ή Συναρμολόγησης

A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δηλώνεται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, τα κάτωθι θα εφαρμόζονται στην παρούσα ασφάλιση :

Το χρονοδιάγραμμα Κατασκευής και/ή Ανέγερσης και/ή Συναρμολόγησης μαζί με οποιεσδήποτε άλλες γραπτές δηλώσεις του Ασφαλισμένου κατά τη σύναψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου, καθώς και οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν στην Εταιρία, θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με απώλεια ή ζημία η οποία προκλήθηκε από ή οφείλεται σε ή επιδεινώθηκε από αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα Κατασκευής και/ή Ανέγερσης και/ή Συναρμολόγησης, οι οποίες αποκλίσεις υπερβαίνουν τον αριθμό εβδομάδων ο οποίος ορίζεται κατωτέρω, εκτός εάν η Εταιρία είχε σχετικά συμφωνήσει εγγράφως πριν συμβεί η απώλεια ή ζημία.

Απόκλιση Από το Χρονοδιάγραμμα:

Εβδομάδες.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 006

Κάλυψη Υπερωριών, Νυχτερινών Εργασιών, Ταχειών Αποστολών

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ' αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ** ώστε να καλύπτει, τις πρόσθετες δαπάνες για υπερωρίες, νυχτερινές εργασίες, εργασίες κατά τις ημέρες αργίας και δαπάνες για ταχείες αποστολές (εκτός από αεροπορικές),

- με την προϋπόθεση πάντα ότι οι εν λόγω δαπάνες απαιτούνται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία είναι αποζημιωτέα σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εάν τα ασφαλιστικά ποσά των ζημιωθέντων αντικειμένων είναι μικρότερα από τα ποσά που απαιτούνται να ασφαλιστούν, το ποσόν που θα καταβληθεί σύμφωνα με τον παρόντα Όρο για τις πρόσθετες δαπάνες θα μειωθεί αναλογικά.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

Όριο Αποζημίωσης (για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός) :

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 007

Κάλυψη Αεροπορικού Ναύλου

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ' αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η παρούσα ασφάλιση **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ** ώστε να καλύπτει, τις πρόσθετες δαπάνες για αεροπορικό ναύλο,

- με την προϋπόθεση πάντα ότι οι εν λόγω δαπάνες απαιτούνται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα, η οποία είναι αποζημιωτέα σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....% των αποζημιωτέων προσθέτων δαπανών με ελάχιστο το ποσόν των€ για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός.

Μέγιστο Απωζημιωτέο Ποσό :

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 008

Αφορά Κατασκευές σε Σεισμογενείς Περιοχές

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία απορρέει/προκύπτει από Σεισμό, με την προϋπόθεση ότι, ο Ασφαλισμένος θα αποδείξει ότι ο κίνδυνος του Σεισμού είχε ληφθεί υπόψη κατά την μελέτη και τον σχεδιασμό της κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με τους επίσημους ισχύοντες κρατικούς σχετικούς κανονισμούς δια την περιοχή του Έργου καθώς και ότι η ποιότητα των υλικών και της εργασίας, η τεχνική κατασκευής που ακολουθήθηκε και οι προδιαγραφές/μεγέθη στα οποία βασίστηκαν οι υπολογισμοί ήταν σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς και διατάξεις.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 013

Περιουσιακά Στοιχεία σε Αποθήκευση Εκτός Εργοταξίου

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων και με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος κατέβαλε ή συμφώνησε να καταβάλει τα συμφωνημένα πρόσθετα ασφάλιστρα, το Τμήμα Ι του παρόντος Ασφαλιστηρίου **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ** ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημία σε ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας ή είναι αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής, σε εγκαταστάσεις του διανομέα ή προμηθευτή τους) σε αποθηκευτικούς χώρους εκτός του εργοταξίου, πάντα εντός των γεωγραφικών ορίων που καθορίζονται παρακάτω.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία η οποία προκλήθηκε από την αμέλεια στη λήψη ή/και την τήρηση των ακόλουθων κατά ελάχιστον και κοινής αποδοχής προληπτικών μέτρων για αποθηκευτικούς χώρους/μονάδες:

- εξασφάλιση ότι ο αποθηκευτικός χώρος είναι προστατευμένος (είτε κτίριο, είτε ανοικτός χώρος περιφραγμένος), φυλασσόμενος, προστατευόμενος από κίνδυνο πυρκαγιάς, με τα κατάλληλα μέτρα για τη συγκεκριμένη τοποθεσία και είδος αποθηκευμένης περιουσίας.

- διαχωρισμό των επιμέρους αποθηκευτικών μονάδων με πυράντοχους τοίχους ή με απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων μεταξύ τους.

- τοποθέτηση και σχεδιασμό των μονάδων αποθήκευσης με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται ζημία από απορρέοντα ύδατα ή πλημμύρα εξαιτίας βροχόπτωσης ή πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς μικρότερης από 20 έτη.

- περιορισμό της αξίας της αποθηκευμένης περιουσίας ανά μονάδα αποθήκευσης.

Μέγιστη Αξία ανά Αποθηκευτικό Χώρο :

Γεωγραφικά Όρια:

Όριο Αποζημίωσης (για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός) :

Δ.ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Καθορίζεται απαλλαγή σε βάρος τους Ασφαλισμένου για ζημιές που εμπίπτουν στο παρόν Προσάρτημα, % του ποσού κάθε ζημίας, για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός.

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 033

Ειδικός Όρος Αυτόματης Ανασύστασης Κεφαλαίου

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι :

- α) Σε περίπτωση απαίτησης προς αποζημίωση που εγείρεται σύμφωνα με το παρόν συμβόλαιο και κατόπιν αποζημιωθείς ζημιάς βάσει των όρων του και
- β) Από τη χρονική στιγμή που ο Ασφαλισμένος αποκαταστήσει τη ζημιωθείσα περιουσία, το μειωμένο από τη ζημιά ασφαλιστικό ποσό (ελλείπει γραπτής ειδοποίησης της Εταιρίας από τον Ασφαλισμένο για το αντίθετο), τότε
 - i. θα αποκαθίσταται αυτόματα στο προ της ζημιάς ύψος του και,
 - ii. θα εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα αναλογικά, από την ημερομηνία της αποκατάστασης του ζημιωθέντος ασφαλισμένου αντικειμένου (για το εναπομένον διάστημα της ασφαλιστικής περιόδου) μέχρι την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 072

Όρος 72 ωρών

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου γενικού όρου του ασφαλιστηρίου η κάλυψη που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται ώστε να καλύπτει ότι, αν περισσότερα ζημιογόνα γεγονότα, ίδιας φύσεως (π.χ. πλημμύρα ή σεισμός) επισυμβούν στην ίδια ασφαλιζόμενη εγκατάσταση εντός περιόδου εβδομήντα δύο (72) συνεχόμενων ωρών θα θεωρούνται ως ένα ενιαίο ζημιογόνο γεγονός, οπότε θα εκπίπτει από το ασφάλισμα εφάπαξ το ποσόν της απαλλαγής.

Εάν μέρος της προαναφερομένης περιόδου των εβδομήντα δύο (72) ωρών επεκτείνεται μετά τη λήξη της ασφάλισης, ολόκληρη η ζημία θεωρείται επελθούσα εντός της περιόδου ασφάλισης και συνεπώς καλύπτεται εξ' ολοκλήρου. Αντιθέτως δεν καλύπτεται ζημία εάν το ζημιογόνο γεγονός άρχισε να επέρχεται πριν από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπονται

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπονται

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 100

Κάλυψη Δοκιμαστικής Λειτουργίας Μηχανημάτων και Εγκαταστάσεων

Α.ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δηλούται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ' αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, η Περίοδος Ασφάλισης **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ**, ώστε να καλύπτεται η δοκιμαστική λειτουργία ή δοκιμές υπό φόρτιση των ασφαλισμένων μηχανημάτων και/ή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξεως των δοκιμών.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εάν, πάντως, ένα τμήμα της ασφαλισμένης εγκατάστασης ή ένα ή περισσότερα μηχανήματα έχουν δοκιμασθεί και/ή έχουν τεθεί σε λειτουργία και/ή έχουν παραληφθεί, τότε παύει η κάλυψη για το συγκεκριμένο τμήμα και/ή μηχανήμα(τα) καθώς και οποιαδήποτε ευθύνη ανακύπτει από αυτά, ενώ συνεχίζει να ισχύει για τα εναπομείναντα τμήματα για τα οποία τα ανωτέρω δεν ισχύουν.

Επιπλέον συμφωνείται ότι, σε περιπτώσεις μεταχειρισμένων αντικειμένων η ισχύς της παρούσας ασφάλισης θα παύει αμέσως πριν την έναρξη των δοκιμών.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Επιπλέον, δηλούται και συμφωνείται ότι, σε ότι αφορά τα μηχανήματα και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται υπό δοκιμή, διαγράφονται οι εξαιρέσεις γ) και δ) των Ειδικών Εξαιρέσεων του Τμήματος Ι του Ασφαλιστηρίου και θα εφαρμόζεται η ακόλουθη εξαίρεση:

"άμεση και/ή έμμεση απώλεια ή ζημία εξαιτίας εσφαλμένης μελέτης, ελαττωματικού υλικού ή ελαττωματικής χύτευσης και κακοτεχνίας, άλλων πλην των λαθών κατά την συναρμολόγηση στο έργο".

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

Επασφάλιστρα : Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 102**Κάλυψη Υπογείων Καλωδιώσεων, Σωληνώσεων και Λοιπών Υπόγειων Εγκαταστάσεων/Δικτύων****A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ**

Δηλώνεται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων και με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα επασφάλιστρα, η κάλυψη που παρέχεται από το Τμήμα II επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία σε υπάρχουσες υπόγειες καλωδιώσεις και/ή σωληνώσεις ή άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις/δίκτυα.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η κάλυψη παρέχεται **με την προϋπόθεση** ότι, ο Ασφαλισμένος πριν την έναρξη των εργασιών, είχε ζητήσει και έλαβε από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια με τις ακριβείς θέσεις τέτοιων καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή άλλων εγκαταστάσεων/δικτύων και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν ζημιές σε αυτά.

Η αποζημίωση θα περιορίζεται μόνο στο κόστος επισκευής αυτών των καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή λοιπών υπογείων εγκαταστάσεων/δικτύων.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σύμφωνα με το παρόν Προσάρτημα, εξαιρούνται ρητά οποιεσδήποτε αποθετικές ζημιές, επακόλουθες οικονομικές απώλειες, πρόστιμα και ποινές.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Αναφορικά με απώλειες ή ζημιές σε τέτοιες Υπόγειες εγκαταστάσεις/δίκτυα, οι οποίες βρίσκονται στη θέση που αναφέρεται στα σχετικά σχέδια, θα εφαρμόζεται Απαλλαγή σε βάρος του Ασφαλιζομένου,% επί του ποσού της ζημίας με ελάχιστο όριο € σε κάθε μία ζημιά.

Αναφορικά με απώλειες ή ζημιές σε Υπόγειες εγκαταστάσεις/δίκτυα, οι οποίες αναφέρονται σε λανθασμένη θέση στα σχετικά σχέδια, θα εφαρμόζεται Απαλλαγή σε βάρος του Ασφαλιζομένου, € σε κάθε μία ζημιά.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 103**Εξαίρεση Ζημιών σε Σοδειές, Δάση, Καλλιέργειες και Αρχαιότητες****A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ**

Δεν προβλέπεται.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Δηλώνεται και συμφωνείται δια του παρόντος ότι, πάντα σύμφωνα με τους Όρους και τις Διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και των επ'αυτού εκδοθέντων προσθέτων πράξεων, η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται σε σοδειές, δάση, καλλιέργειες και/ή οποιεσδήποτε αρχαιότητες ή αρχαιολογικά/ιστορικά ευρήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 107

Για Εργοταξιακούς Καταυλισμούς και Αποθήκες

A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται σε εργοταξιακούς καταυλισμούς και αποθηκευτικούς χώρους από πυρκαγιά, πλημμύρα ή κατακλυσμό, **μόνο εφόσον** αυτοί οι εργοταξιακοί καταυλισμοί και αποθηκευτικοί χώροι είναι εγκατεστημένοι σε σημείο υψηλότερο από τη μέγιστη στάθμη ύδατος η οποία έχει καταγραφεί οπουδήποτε στην περιοχή του εργοταξίου κατά την τελευταία εικοσαετία, και εφόσον κάθε ανεξάρτητη αποθηκευτική μονάδα είτε απέχει τουλάχιστον 50 μέτρα από τις άλλες είτε διαχωρίζεται με πυράντοχους τοίχους. Επίσης, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο, για κάθε ένα ζημιογόνο γεγονός, μόνο **μέχρι** ορίου αποζημίωσης εκ

€ για εργοταξιακούς καταυλισμούς ή
€ για κάθε ανεξάρτητη αποθηκευτική μονάδα.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 109

Για τα Υλικά Κατασκευής

A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται σε υλικά κατασκευής από πλημμύρα και κατακλυσμό, **μόνο εφόσον** αυτά τα υλικά κατασκευής δεν υπερβαίνουν σε ποσότητα τις εργοταξιακές ανάγκες τριών ημερών και οι υπερβάλλουσες ποσότητες φυλάσσονται σε περιοχή η οποία δεν έχει πληγεί από πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς είκοσι ετών.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 110

**Αφορά Μέτρα Προστασίας
από Όμβρια Ύδατα, Πλημμύρα και Κατακλυσμό**

A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, προκαλείται από όμβρια ύδατα, πλημμύρα και κατακλυσμό **μόνο εφόσον** είχαν προβλεφθεί και ληφθεί επαρκή μέτρα προστασίας κατά τη μελέτη και την εκτέλεση του Έργου.

Με τη φράση "επαρκή μέτρα προστασίας" θα εννοείται ότι ελήφθησαν υπόψη τα σχετικά στατιστικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και/ή άλλης αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας (π.χ. Υδρολογικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Η., κλπ) για τα όμβρια ύδατα, πλημμύρα και κατακλυσμό με περίοδο επαναφοράς είκοσι (20) ετών για την ευρύτερη περιοχή όπου εκτελείται το ασφαλισμένο Έργο και για ολόκληρη την Περίοδο Ασφάλισης.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία οφείλεται στη μη έγκαιρη απομάκρυνση από τον Ασφαλισμένο τυχόν εμποδίων (π.χ. άμμος, κορμοί δέντρων, κροκάλες, άλλες φερτές ύλες, κλπ) από υδάτινες οδούς, κοίτες, κλπ, είτε φέρουν νερά είτε όχι, ώστε να διατηρείται ελεύθερη η ροή και η διαφυγή των υδάτων, **δεν θα είναι αποζημιωτέα**.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 112

**Αφορά τα Μέσα Πυρόσβεσης
και την Πυρασφάλεια σε Εργοτάξια**

A. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια, ζημία ή ευθύνη η οποία, άμεσα ή έμμεσα, οφείλεται σε πυρκαγιά και/ή έκρηξη, **μόνο εφόσον** πάντοτε ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Στο εργοτάξιο υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή, επαρκής εξοπλισμός πυρόσβεσης και μέσα πυρόσβεσης σε ικανοποιητικές ποσότητες, διαθέσιμα και έτοιμα προς άμεση χρήση.

Πλήρως λειτουργικό υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης εγκαθίσταται μέχρι και ένα επίπεδο πριν το υψηλότερο επίπεδο εκτέλεσης εργασιών και σφραγίζεται προσωρινά με πώματα.

2. Τα ερμάρια τοποθέτησης των εύκαμπτων σωλήνων και οι φορητοί πυροσβεστήρες, επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές εβδομαδιαίως.

3. Πυροδιαμερίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις, μόλις αυτό καταστεί δυνατόν μετά την απομάκρυνση των ξυλοτύπων.

Τα ανοίγματα για τα φρεάτια των ανελκυστήρων και τους αγωγούς βοηθητικών εγκαταστάσεων και άλλα κενά διαστήματα καλύπτονται για προληπτικούς λόγους μόλις αυτό είναι δυνατό, αλλά πάντως όχι αργότερα από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού.

4. Τα απορρίματα/μπάζα απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όλοι οι όροφοι στους οποίους εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού καθαρίζονται από όλα τα εύφλεκτα υπολείμματα στη λήξη του ωραρίου κάθε εργάσιμης ημέρας.

5. Ένα σύστημα "άδειας εργασίας" εφαρμόζεται για όλους τους εργολάβους που εκτελούν εργασίες "εν θερμώ" οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά):
- εργασίες λείανσης, κοπής ή συγκόλλησης
 - χρήση φλόγιστρων και φλογών
 - εφαρμογή θερμής ασφάλτου/πίσσας
- ή οποιαδήποτε άλλη εργασία κατά την οποία παράγεται θερμότητα.

Εργασίες "εν θερμώ" εκτελούνται **μόνο** με την παρουσία ενός τουλάχιστον εργάτη εξοπλισμένου με πυροσβεστήρα και εκπαιδευμένου στην κατάσβεση πυρκαγιάς.

Ο χώρος στον οποίο έλαβαν χώρα εργασίες "εν θερμώ", επιθεωρείται τουλάχιστον μια ώρα μετά τη λήξη των εργασιών.

6. Η αποθήκευση υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή ανέγερση διαχωρίζεται σε αποθηκευτικούς χώρους, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει την τιμή ανά χώρο που ορίζεται παρακάτω.

Οι Χώροι Αποθήκευσης είτε θα απέχουν τουλάχιστον 50 μέτρα μεταξύ τους είτε θα διαχωρίζονται από πυράντοχους τοίχους.

Όλα τα εύφλεκτα υλικά και ιδιαίτερα όλα τα εύφλεκτα υγρά και αέρια, θα αποθηκεύονται σε επαρκώς μεγάλη απόσταση από το έργο που κατασκευάζεται και/ή συναρμολογείται και από κάθε περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες "εν θερμώ".

7. Διορίζεται ένας συντονιστής ασφαλείας του εργοταξίου.

8. Τοποθετείται ένα αξιόπιστο σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς και, όποτε είναι εφικτό, συνδέεται απευθείας με τον πλησιέστερο σταθμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Υπάρχουν Σχέδιο Πυροπροστασίας και Σχέδιο Ανάληψης Δράσης Πυρκαγιάς Εργοταξίου, τα οποία αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

9. Το προσωπικό που απασχολείται στο εργοτάξιο είναι εκπαιδευμένο στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς και ασκήσεις πυρόσβεσης διενεργούνται κάθε εβδομάδα. Ο πλησιέστερος σταθμός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ενημερωθεί για το χώρο του εργοταξίου και λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η απρόσκοπτη πρόσβαση των μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλα τα σημεία του εργοταξίου.

10. Το εργοτάξιο είναι περιφραγμένο και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεγχόμενη.

Ειδικά Συμφωνείται ότι η Μέγιστη Αξία Ανά Μονάδα Αποθήκευσης / Όριο Ευθύνης του Ασφαλιστή, δεν θα υπερβαίνει τα €

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 115

Κάλυψη Εσφαλμένης Μελέτης

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πάντοτε σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου και με την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος κατέβαλε τα συμφωνημένα επασφάλιστρα, διαγράφεται η εξαίρεση (1.4.2.3) των Ειδικών Εξαιρέσεων του Τμήματος Ι του παρόντος Ασφαλιστηρίου και η εξαίρεση (1.4.2.4) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"δ. Το κόστος αντικατάστασης, επισκευής ή αποκατάστασης απώλειας ή ζημίας σε αντικείμενα που οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό και/ή κακοτεχνία και/ή εσφαλμένη μελέτη, όμως η εξαίρεση αυτή θα περιορίζεται στα άμεσα επηρεαζόμενα μέρη/τμήματα, ενώ δεν εξαιρούνται απώλειες ή ζημιές, που εμμέσως προκαλούνται σε ορθά εκτελεσθέντα μέρη/τμήματα του έργου,

οι οποίες είναι αποτέλεσμα ατυχήματος που οφείλεται σε τέτοιο ελαττωματικό υλικό και/ή κακοτεχνία και/ή εσφαλμένη μελέτη.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

Επασφάλιστρα: Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 116

Κάλυψη Ασφαλισμένων Τμημάτων του Έργου που Παραδόθηκαν ή Τέθηκαν σε Λειτουργία

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, το Τμήμα Ι **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ** ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημία σε τμήματα του ασφαλισμένου Έργου, τα οποία παραλήφθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και συνεπώς δεν καλύπτονται πλέον από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον αυτή η απώλεια ή ζημία προέρχεται από τις εργασίες κατασκευής που εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένες σύμφωνα με το Τμήμα Ι και λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Δεν προβλέπεται.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

.....

Επασφάλιστρα: Συμπεριλαμβάνονται στα Ολικά Ασφάλιστρα, που αναγράφονται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 119

**Υφιστάμενη Περιουσία Κυρίου του Έργου
ή Περιουσιακά Στοιχεία Τρίτων τα Οποία Βρίσκονται
Υπό την Επίβλεψη ή Έλεγχο του Ασφαλιζομένου**

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Πάντοτε σύμφωνα με τους Όρους αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, το Τμήμα Ι (υλικές ζημιές έργου), **ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ** ώστε να καλύπτει απώλεια ή ζημία σε υπάρχουσα ακίνητη περιουσία του Κυρίου του Έργου και/ή σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν ή τελούν υπό τη φύλαξη ή την εποπτεία ή τον έλεγχο του Ασφαλιζομένου, και η οποία ζημία άμεσα προκύπτει ή οφείλεται στις εργασίες κατασκευής ή ανέγερσης του ασφαλισμένου, στα πλαίσια του Τμήματος Ι, Έργου.

Η παρούσα κάλυψη αφορά αποκλειστικά και μόνο τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία :

Ασφαλιζόμενη Περιουσία:

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο:

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για απώλεια ή ζημία στην ανωτέρω ασφαλιζόμενη περιουσία μόνο **εφόσον** πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής η κατάστασή της ήταν καλή και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας είχαν ληφθεί.

Αναφορικά με απώλεια ή ζημία, η οποία προκλήθηκε από δόνηση ή υποχώρηση ή εξασθένηση υποστήριξης/θεμελίωσης, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο **μόνο** εφόσον αυτή η απώλεια ή ζημία έχει σαν αποτέλεσμα την ολική ή μερική κατάρρευση της ασφαλιζόμενης υφισταμένης περιουσίας. Ζημίες οι οποίες ούτε επηρεάζουν την στατικότητα της ασφαλιζόμενης περιουσίας, ούτε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της δεν θα αποτελούν αντικείμενο αποζημίωσης σύμφωνα με τον παρόντα Ειδικό Όρο.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για :

- απώλεια ή ζημία η οποία είναι δυνατό να προβλεφθεί λόγω της φύσης των εκτελούμενων εργασιών ή τον τρόπο εκτέλεσής τους,
- τα έξοδα λήψης προληπτικών μέτρων ή μέτρων για την ελαχιστοποίηση πιθανής ζημίας, τα οποία κρίνονται απαραίτητα κατά την Περίοδο Ασφάλισης.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Καθορίζεται ως Απαλλαγή σε βάρος του Ασφαλισμένου το ποσό των € για κάθε μια ζημία.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 121

Αφορούν Θεμελιώσεις με Πασσαλώσεις και Τοιχία Αντιστήριξης

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου Όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία **δεν** θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν :

1. για την αντικατάσταση ή αποκατάσταση στοιχείων πασσάλων ή τοιχίων αντιστήριξης,
 - α. τα οποία τοποθετήθηκαν σε εσφαλμένη θέση ή δεν τοποθετήθηκαν σε ευθυγραμμία ή αστόχησαν κατά την κατασκευή τους
 - β. τα οποία απωλέσθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν ή ζημιώθηκαν κατά την πασσαλόπηξη τους ή την εξόλκυσή τους
 - ή
 - γ. τα οποία παρακλύονται από σφηνωμένο ή καταστραμμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη των φρεατοπασσάλων.
2. για την αποκατάσταση πασσάλων, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί ή έχουν έλθει σε κατάσταση declutched
3. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε διαρροής ή διείσδυσης υλικού οποιουδήποτε είδους
4. για την πλήρωση σπηλαιώσεων ή για την αντικατάσταση απολεσθέντος μπεντονίτη
5. ως αποτέλεσμα της αποτυχίας οποιωνδήποτε πασσάλων ή στοιχείων θεμελίωσης, να περάσουν οποιαδήποτε δοκιμή φόρτισης ή τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν επέτυχαν να αναλάβουν τα φορτία σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού τους.
6. για την επαναδιαστασιολόγηση/επαναπροσδιορισμό των πασσάλων.

Οι ανωτέρω Ειδικές Εξαιρέσεις δεν θα εφαρμόζονται για απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε Θεομηνίες και εν γένει Φυσικούς Κινδύνους.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 161

Υποβιβασμός Υπόγειου Υδροφόρου Ορίζοντα

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δεν προβλέπεται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δεν προβλέπεται.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου Όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με:

- δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αποστράγγιση/υποβιβασμό υδάτων, ακόμη και στην περίπτωση όπου οι αρχικώς αναμενόμενες ποσότητες ξεπεράστηκαν σημαντικά,
- απώλεια ή ζημία λόγω βλάβης ή αστοχίας των συστημάτων αποστράγγισης/υποβιβασμού των υδάτων, εφόσον αυτή η βλάβη ή αστοχία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με την ύπαρξη επαρκών εφεδρικών εγκαταστάσεων,
- έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για πρόσθετη μόνωση ή στεγανοποίηση καθώς και για πρόσθετες εγκαταστάσεις για την απομάκρυνση υπερχειλίσεων και/ή υπογείων υδάτων.

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ
.....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 200

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Δηλώνεται και συμφωνείται ότι κατά τα λοιπά και σύμφωνα με τους όρους, εξαιρέσεις και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου και/ή των προσθέτων πράξεών του, μετά την καταβολή από τον Ασφαλισμένο προσθέτου ασφαλιστρού, η εξαίρεση 1.4.2.4 Εξαιρέσεις Τμήματος Ι αντικαθίσταται από την παρακάτω διατύπωση :

Οι ασφαλιστές δεν ευθύνονται για :

1.4.2.4

Όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με επισκευή ή/και αντικατάσταση των τμημάτων ή/και των των αντικειμένων, που επηρεάζονται άμεσα από λανθασμένο σχέδιο, ελαττωματικό υλικό ή χύτευση, κακοτεχνία, εκτός από σφάλματα ανέγερσης, τις οποίες ο Ασφαλιζόμενος θα έπρεπε να καταβάλει για την επανόρθωση του αρχικού λάθους, εάν το λάθος αυτό είχε ανακαλυφθεί πριν την επέλευση της ζημιάς.

Η με το παρόν παράρτημα κάλυψη δεν εφαρμόζεται στα τμήματα και αντικείμενα έργων Πολιτικού Μηχανικού.